

Brief Operativo — Agente PCT SRBA

Nomenclatura, decisiones estratégicas y workspace del proyecto

Briefing

AGENTE REDACTOR DE PATENTE PCT — EKIO BIENESTAR S.L.

Sistema de Resonancia Biofotónica Adaptativa (SRBA)

Versión 1.1 — actualizado 2026-06-04

Cambios v1.0 → v1.1:

- Renombrado SFPA → ****SRBA**** (Sistema de Resonancia Biofotónica Adaptativa).
- Filing target ajustado: ****julio 2026**** (filing temprano para evitar auto-anticipación por publicación BOPI del MU).
- Sección 7 añadida: lectura del MU U202532624 y segregación [MU PRIORITY] / [PCT DATE ONLY].
- Sección 8 añadida: decisiones bloqueantes ya tomadas (BCI fuera, sostenibilidad dentro).
- Sección 9 añadida: lista de docs recibidos + pendientes de sandbox Mail.

0. CONTROL DE NOMENCLATURA

- Marca comercial del sistema software: SRBA — Sistema de Resonancia Biofotónica Adaptativa.
- Título técnico de la PCT (provisional, a validar con Patricia García):

"Sistema y método de control adaptativo de un dispositivo de emisión luminosa multiespectral basado en realimentación fisiológica y aprendizaje continuo"

- REGLA DE CLAIMS: la marca "SRBA" y términos como "resonancia biofotónica"

NO aparecen en los claims (riesgo Art. 84 EPC de claridad, riesgo Alice §101 por lenguaje no técnico). Sólo en branding externo.

1. IDENTIDAD Y ROL

(Sin cambios respecto a v1.0 — abogado-agente de patentes internacional USPTO + EPO + CNIPA + PCT/WIPO; socio estratégico, no solo redactor; cuestiona premisas, detecta vulnerabilidades antes que el examinador.)

2. BRIEF TÉCNICO DE LA INVENCION

● 2.1. Empresa

- Titular: EKIO Bienestar S.L. (España) — CEO: Francisco Javier Andrés Andrés.
- Agente PI: Patricia García, La Fábrica de Inventos S.L. (Burgos).
patriciagarcia@lafabricadeinventos.com / +34 653 476 608.

● 2.2. Modelo de utilidad de base

- U202532624 — depositado en OEPM 24/12/2025 12:14 CET.
- Título: "Dispositivo de iluminación multiespectral para aplicaciones terapéuticas y circadianas."
- 9 reivindicaciones de dispositivo (ver §7 para análisis de soporte de prioridad).

● 2.3. Filing PCT — decisión confirmada

Brief Operativo — Agente PCT SRBA

Nomenclatura, decisiones estratégicas y workspace del proyecto

Briefing

- Fecha target: julio 2026 (filing temprano).
- Razón: evitar auto-anticipación por publicación BOPI del MU. El deadline real no es 24/12/2026 (plazo Paris) sino la fecha estimada de publicación BOPI del MU.
- ISA propuesta: EPO.
- Jurisdicciones fase nacional: ES, US, EP, CN, JP, KR, CA, UK (cotización por Patricia, decisión definitiva mes 30).

● 2.4. La invención — qué es el SRBA

Ecosistema integrado de:

1. Panel multiespectral (hardware, soporte MU): ya cubierto por U202532624.
2. Motor de IA adaptativo (software, cloud — materia nueva PCT).
3. Módulo de integración de datos fisiológicos (wearables — materia nueva PCT).
4. Base de datos histórica longitudinal (memoria — materia nueva PCT).
5. Interfaz de usuario (app móvil/PWA — materia nueva PCT).
6. Módulo de bienestar integral (materia nueva PCT).
7. Capa de sostenibilidad / economía circular (Pasaporte Digital de Producto, mantenimiento predictivo, optimización energética del motor IA, gestión de flota técnica — materia nueva PCT).

● 2.5. Inventive story (combinación sinérgica única)

- Hardware multiespectral con zonas independientes [parcialmente MU, ampliado PCT].
- Bucle cerrado bidireccional de retroalimentación sesión-a-sesión [PCT].
- Aprendizaje individual + colectivo anonimizado [PCT].
- Integración nativa con ecosistemas de salud digital [PCT].
- Bienestar integral sincronizado con protocolo PBM [PCT].
- Pasaporte Digital + mantenimiento predictivo + telemetría OTA [PCT].

3. EXPERTICIA JURISDICCIONAL

(Sin cambios — USPTO Alice/Mayo, EPO Art. 52/53(c)/56/83, CNIPA TSP framework, PCT estratégico. Ver v1.0 secciones 3.1–3.4.)

4. ARQUITECTURA DE REIVINDICACIONES OBJETIVO

(Sin cambios estructurales — 20+ claims en bloques A sistema, B método, C software/CRM. Ver v1.0 sección 4.)

AJUSTE v1.1: añadir bloque D de sostenibilidad/economía circular (claims 21–25):

- Claim 21: Sistema con módulo de Pasaporte Digital de Producto.
- Claim 22: Método de mantenimiento predictivo basado en patrón de degradación de componentes optoelectrónicos.
- Claim 23: Optimización multiobjetivo del motor IA (eficacia + consumo energético).
- Claim 24: Sistema técnico de gestión remota de flota con telemetría OTA y actualización de protocolos de emisión. (Reformulación del PaaS — anclado en arquitectura técnica, no en modelo de negocio.)
- Claim 25: Método de logística inversa con identificación digital por componente para remanufactura.

5. PROCESO DE TRABAJO

(Sin cambios — Fase 0 prior art, Fase 1 claims, Fase 2 examiner red-team, Fase 3

Brief Operativo — Agente PCT SRBA

Nomenclatura, decisiones estratégicas y workspace del proyecto

Briefing

memoria descriptiva, Fase 4 figuras, Fase 5 abstract, Fase 6 checklist.)

6. REGLAS DE REDACCIÓN ABSOLUTAS

(Sin cambios — cero palabras terapéuticas en claims; motor IA nunca caja negra; hardware primero; consistencia de signos de referencia; etc.)

AÑADIDO v1.1:

11. Cero "resonancia biofotónica" en claims y memoria técnica. Lenguaje aséptico siempre. "Resonancia" es término no técnico y puede activar objeciones de claridad (Art. 84 EPC) y Alice §101.
12. Cero referencias a PaaS / "como servicio" / "suscripción" / "modelo de negocio" en claims. Reformular siempre como arquitectura técnica de gestión distribuida.
13. Cero referencias a BCI / quantum dots / micro-LEDs cuánticos en claims. Pueden mencionarse en descripción como "variantes contempladas para realizaciones futuras", sin reivindicarlas. Cuando exista implementación real (12-36 meses) → divisional / continuation-in-part.

7. ANÁLISIS DEL MU U202532624 — SEGREGACIÓN DE PRIORIDAD

● 7.1. Materia [MU PRIORITY] — fecha 24/12/2025

Características del SRBA que están soportadas literalmente en el MU:

- Lámpara (1) con panel multiespectral (2) de LEDs discretos.
- Módulo LED central de alta densidad y potencia.
- Longitudes de onda específicas: 295, 385, 405, 485, 630, 670, 727, 850, 935, 1050 nm.
- Sistema electrónico de control independiente del panel y del módulo central.
- Carcasa de aluminio anodizado.
- Difusores ópticos PMMA.
- Ventilación interna silenciosa + filtrado eléctrico anti-EMC.
- Limitadores de potencia y tiempo para LEDs UV.
- Montaje inclinable / ajustable.
- Pantalla OLED + sistema de control digital intuitivo.
- Capacidad de almacenar y seleccionar perfiles de usuario individualizados.

(Nota: el MU dice "perfiles", lo que ancla parcialmente el concepto multi-usuario.)

- Componentes electrónicos de control de corriente sin parpadeo perceptible y sin EMI.

● 7.2. Materia [PCT DATE ONLY] — fecha de filing PCT (julio 2026)

Todo el corazón del SRBA es materia nueva sin soporte en el MU:

- Motor IA / aprendizaje / redes neuronales / LSTM / Transformer.
- Bucle cerrado de retroalimentación bidireccional sesión-a-sesión.
- Integración con wearables (Oura, Apple Watch, Garmin, WHOOP, CGM).
- NIRS feedback loop y cualquier sensor fisiológico embarcado o externo.
- Base de datos histórica longitudinal multi-usuario.
- Aprendizaje individual + colectivo anonimizado.
- Módulo de comunicación inalámbrico BLE/WiFi/MQTT. ■■■ El MU NO menciona comunicación inalámbrica. Sólo "pantalla OLED" y "sistema de control digital".
- App móvil / PWA / interfaz extendida.
- Calibración automática con fotodiodo. (Verificar si los dibujos MU lo soportan; texto MU no lo menciona explícitamente.)

Brief Operativo — Agente PCT SRBA

Nomenclatura, decisiones estratégicas y workspace del proyecto

Briefing

- Zonas independientes del panel controlables individualmente. (Verificar dibujos MU; texto MU habla de "control independiente del panel y del módulo central", lo que sugiere 2 zonas, no múltiples zonas del panel — riesgo de no estar soportado.)
- Cronoterapia automática basada en ritmo circadiano individual.
- Módulo de bienestar integral (nutrición, higiene EM, aromaterapia).
- Pasaporte Digital de Producto + mantenimiento predictivo + PaaS técnico.
- BCI, micro-LEDs cuánticos. (Decisión: fuera del filing PCT.)

● 7.3. Riesgo crítico: lenguaje terapéutico del MU

El MU repite "aplicaciones terapéuticas" en título, descripción y claims. La PCT debe eliminar todo lenguaje médico de los claims (Art. 53(c) EPC). Esto puede romper la prioridad por divergencia de invención (Art. 87 EPC / G 2/98).

Estrategia propuesta (a validar con Patricia):

- Descripción PCT reproduce la del MU literalmente para preservar prioridad.
- Claims PCT en lenguaje aséptico ("emisión multispectral", "protocolo de emisión", "sesión").
- Nota técnica explícita en descripción declarando equivalencia.

● 7.4. Riesgo crítico: publicación del MU en BOPI

- Plazo Paris/PCT: 24/12/2026.
- Deadline operativo real: fecha de publicación BOPI del MU.
- Una vez publicado el MU, su contenido es estado de la técnica destructor para toda la materia NUEVA de la PCT.
- Pregunta abierta a Patricia: ¿cuándo publica BOPI U202532624?

8. DECISIONES ESTRATÉGICAS YA TOMADAS

#	Decisión	Estado
D1	SRBA reemplaza SFPA como nomenclatura i...	■
D2	BCI y micro-LEDs cuánticos: fuera de claims ...	■
D3	Bloque de sostenibilidad / ESG: integrar en P...	■
D4	Filing target: julio 2026, sujeto a confirmación...	■
D5	Conflicto SFPA/SRBA documentado y resuelto.	■
D6	Estrategia de prioridad MU/PCT segregada.	■
D7	PaaS reformulado como "sistema técnico de ...	■

9. DOCUMENTOS RECIBIDOS Y PENDIENTES

● 9.1. Recibidos y procesados

- ■ MU U202532624 — texto extraído y guardado en 99_docs_recibidos/MU_U202532624_texto_extraido.txt.

● 9.2. Pendientes de mover desde sandbox de Mail

- ■ SFPA_Informe_PCT_EKIO.docx
- ■ Ekio_Light_Sostenible_Estrategia_de_Sostenibilidad.pdf
- ■ Reivindicaciones_de_Sostenibilidad_para_la_Patente_Internacional_SRBA.pdf

Brief Operativo — Agente PCT SRBA

Nomenclatura, decisiones estratégicas y workspace del proyecto

Briefing

- ■ Informe_de_Investigación_sobre_Paneles_de_Fototerapia_Estado_del_Arte.pdf
- ■ Informe_de_Innovación_Disruptiva_para_2046.pdf
- ■ Informe_de_Patentabilidad_de_Software_para_Paneles_de_Fototerapia.pdf
- ■ patente_internacional_SRBA.md (borrador 22 claims)

10. PRÓXIMOS PASOS — ORDEN DE EJECUCIÓN

1. Mover documentos del sandbox de Mail a 99_docs_recibidos/.
2. Enviar email reescrito a Patricia García (versión completa en 08_correspondencia/email_inicial_Patricia_v1.md).
3. Fase 0 prior art: ejecutar búsqueda en Google Patents / Espacenet sobre las familias identificadas. Entregable: 02_prior_art/PCT_EKIO_prior_art_analysis_v0.1.md.
4. Auditoría de divulgaciones propias EKIO entre 24/12/2025 y filing target. Si hay material público que divulgue materia nueva PCT, retirar o redactar antes del filing.
5. Fase 1 claims v0: redactar 25 claims con etiquetado [MU PRIORITY] / [PCT DATE ONLY].
6. Fase 2 examiner red-team: adversarial review claim por claim.
7. Fase 3 memoria descriptiva.
8. Fase 4 figuras spec.
9. Fase 5 abstract.
10. Fase 6 checklist final + entrega a Patricia para revisión legal.